

1519250-76.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... a expor.

As materialidades dos crimes de roubo restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelos autos de exibição, apreensão e entrega dos veículos subtraídos (fls. 11/14), bem como pelas provas produzidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, contudo, restou incontroversa apenas em relação ao crime de roubo descrito no item "a" do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519250-76.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519250-76.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2230338/2019 - 49º D.P. SAO MATEUS, 6742164 - 49º D.P. SAO MATEUS, 6463/19/249 -

49º D.P. SAO MATEUS, 2230338 - 49º D.P. SAO MATEUS, 6463/19/249 - 49º D.P. SAO

MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO HENRIQUE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Leandro Henrique da Silva e Francille de Jesus Nogueira Nascimento, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 288, caput, do Código Penal, acusados de:

a) no dia 08 de agosto de 2019, na via pública, cercanias da Travessa Revoadas, Jardim da Conquista, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0 placas FTD6237 pertencente à vítima M. S. O.

b) terem se associado com outros dois comparsas não identificados com o fim de cometer crimes, em especial o roubo de veículos.

Outrossim, o réu Leandro Henrique da Silva foi também denunciado, em concurso material, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, acusado de, por volta de 23h do dia 08 de agosto de 2019, na via pública, cercanias da Rua Jair Donizete Bonassa, altura do número 91, no município e comarca de Mauá, em concurso com outro indivíduo não identificado, ter subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo FORD/FIESTA HA 1.6L SE placas FKT3763 pertencente à vítima S. R. D.

O réu Leandro foi preso em flagrante delito, tendo sido, em audiência de custódia, sua prisão convertida em preventiva (fls. 46/50).

A denúncia foi recebida em 04 de setembro de 2019 (fl. 70).

Citado (fl. 120), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 126/127).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 133).

A audiência inicialmente designada foi redesignada em razão da ausência da vítima, tendo sido, nessa oportunidade, revogada a prisão preventiva do acusado, mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão (fls. 173/175).

Ante a não localização do réu para intimação no endereço declinado por ele mesmo quando do cumprimento do alvará de soltura, foi decretada sua revelia (fls. 221/222).

Em audiência de instrução, foi inquirida a vítima.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a procedência em parte da pretensão penal, com a condenação dos réus pelos crimes de roubo e a absolvição em relação à associação criminosa.

A defesa do réu Leandro requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a) afastamento de arma pela sua não apreensão, ou aplicação do art. 68 do CP na terceira fase, b) fixação da pena base em seu mínimo legal; c) reconhecimento de crime continuado e não concurso material, d) regime diverso do fechado, considerando o tempo em que Leandro já ficou preventivamente preso por este delito, nos termos do art. 387 do CPP; e) o direito de recorrer em liberdade. A defesa da ré Francille, por sua vez, requereu, preliminarmente, a declaração de "nulidade absoluta do reconhecimento de pessoa por fotografia realizado pela vítima, e, conseqüentemente, o seu desentranhamento dos autos embasado nos artigos 564, inciso IV, combinado com o artigo 157, todos do Código de Processo Penal". No mérito, requereu a absolvição da acusada e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com o direito de recorrer em liberdade (fls. 404/416).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar arguida pela defesa da ré Francille se confunde com o mérito e com este será analisada.

No mérito, a pretensão penal é procedente em parte, conforme passo a expor.

As materialidades dos crimes de roubo restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelos autos de exibição, apreensão e entrega dos veículos subtraídos (fls. 11/14), bem como pelas provas produzidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, contudo, restou incontroversa apenas em relação ao crime de roubo descrito no item "a" do relatório desta sentença e recai apenas sobre a pessoa do réu Leandro.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu Leandro alegou que "na data de ontem, 08/08/2019, por volta das 10h00, deslocou-se à cidade de Mauá, local em que buscava um veículo FORD/FIESTA para levá-lo para um desmanche. Tal fato teria sido acordado com o proprietário do mencionado carro, o qual teria a intenção de fraudar a empresa seguradora. Asseverou que um conhecido seu, a respeito do qual nada sabe informar, teria lhe dito para ir a um bar em Mauá e que lá estaria lhe esperando o dono do carro para ser retirado. Assim o fez. Chegou ao endereço indicado, viu um indivíduo com o FORD/FIESTA branco, dele se aproximou e pegou a chave do carro. Perguntado se subtraiu mais algum pertence, disse que pegou também o aparelho de celular da vítima para que esta não acionasse a polícia, já que não confiou no

acordo anteriormente realizado. Questionado sobre o veículo FIAT/UNO, disse que nada sabe sobre a origem deste e que não estava em posse dele quando da chegada dos policiais. Por fim, indagado se já foi preso anteriormente, disse que sim, em razão da prática de roubo de veículo." (fls. 21/22).

Em Juízo, negou os fatos a ele imputados. Conhece a ré apenas de vista, pois ela reside próximo ao local em que mora. Estava próximo ao carro branco, Fiesta, quando foi preso. Alegou que estava próximo à casa de alguns amigos, quando aceitou R\$ 100,00 para retirar um carro que estava estacionado. Quando pegou o carro, foi abordado por policiais. Desconhece o indivíduo que ofereceu R\$ 100,00.

A ré não foi interrogada em Delegacia de Polícia, eis que foi reconhecida apenas fotograficamente e indiciada indiretamente.

Interrogada em Juízo, a ré negou os fatos a ela imputados. Alegou que nunca praticou qualquer crime de roubo. Não possui o aplicativo Uber, tampouco utiliza esse serviço. Na data dos fatos, estava em um bar com suas amigas e sua prima.

Indagada, respondeu que o réu Leandro mora próximo a sua residência. Nunca, contudo, conviveu com ele. Só o conhece de vista.

A vítima M.S.O., em Juízo, contou que trabalha como motorista de Uber e estava no Aeroporto de Guarulhos. Havia redirecionado o aplicativo para sua residência em Santo André e, portanto, só aceitaria corridas que fossem para a mesma direção. Quando estava na Jacu Pêssego, atendeu uma corrida por volta das 22h15 em nome de uma mulher no Carrefour. Os portões do Carrefour já estavam fechados e recebeu uma ligação da passageira, informando que ela era funcionária do Carrefour e estava parada em um ponto de ônibus um pouco a frente, com outros funcionários do supermercado. Vieram duas moças, as quais ingressaram no veículo depois de o depoente ter verificado o nome da passageira. As passageiras conversavam como se efetivamente trabalhassem no Carrefour. A todo momento uma das passageiras mandava áudios de WhatsApp para outro, como se fosse uma espécie de código. Ouviu, por exemplo, "coloca mais água no feijão, porque estou levando mais gente para casa". Uma dessas passageiras pediu para que a rota fosse alterada para o Jardim Conquista, Travessa da Revoada, ou algo nesse sentido. Em determinado momento, próximo ao destino, havia um bloqueio na rua, mas uma das passageiras pediu para que o depoente fosse um pouco mais para frente. A moça que estava atrás do banco do motorista apertou o depoente dizendo "É, Maurício, você é muito gente boa, mas perdeu". Essa moça destravou a porta e, na sequência, foi abordado por quatro indivíduos, dois de cada lado. Dois desses indivíduos tentaram tirá-lo do veículo, quando o depoente tentou pegar seu celular, mas foi impedido por esses indivíduos. Os roubadores fizeram "uma geral" no veículo, tiraram seu tênis e camiseta. Os indivíduos apontaram uma arma de fogo em sua direção e ordenaram que ele descesse a rua. Contou que pediu calma aos roubadores, tendo um deles dito "se você não pular no barranco eu vou te matar. E reza para que, quando você cair lá embaixo, eu não te dê um tiro". Não pensou duas vezes e pulou do referido barranco. Conseguiu rolar baixo do barranco e se escondeu por determinado tempo até os roubadores se evadirem. Após, foi em sentido contrário ao que ouviu o seu carro ir. Pediu ajuda a um veículo Corsa Sedan, que o ignorou. Pouco mais para a frente, pediu ajuda para uma moça que estava na janela, a qual também não o ajudou. Pediu o celular para um segurança que passava na rua na motocicleta e ligou para sua ex-esposa informando do ocorrido. Cerca de 15 minutos depois, foi levado, em uma viatura policial, a uma Delegacia de Polícia. Nesse local, um motoqueiro da seguradora chegou e informou que seu veículo foi localizado, íntegro, estacionado atrás de um Fiesta de cor branca. Em Delegacia, foram mostradas algumas fotos de mulheres que participavam desse tipo de crime, tendo reconhecido com certeza duas dessas mulheres. Ambas eram morenas, uma com um cabelo amarrado e outra com o cabelo cacheado bem comprido, abaixo da linha da axila, com roupas condizentes aquelas de quem trabalha no Carrefour. Reconheceu a ré como a mulher que estava no Uber sentado no banco traseiro. Reconheceu, outrossim, o réu como um dos roubadores. No total, 06 foram os roubadores (04 homens e 02 mulheres). Visualizou, quando dos fatos, apenas uma arma de fogo. Posteriormente, encontrou uma faca no banco traseiro de seu veículo. A vítima Sonio, ouvida apenas em Delegacia de Polícia, eis que não localizada para prestar depoimento em Juízo, narrou que "na Rua Jair Donizete Bonassa, altura do

número 91, estacionou seu carro, por volta das 23h00, quando foi abordado por dois indivíduos, os quais, mediante grave ameaça, fazendo menção de estarem armados, exigiram a entrega do veículo e do aparelho de telefone celular da vítima e de um conhecido que estava próximo. Após, tomaram rumo ignorado. O declarante, então, acionou a polícia militar e, cerca de duas horas depois, foi contatado e informado sobre a localização do seu automóvel pelos militares. Diante disso, dirigiu-se a esta Delegacia, local em que procedeu ao reconhecimento do indiciado que restou positivo, asseverando ter sido LEANDRO HENRIQUE DA SILVA um dos roubadores de seu veículo e aparelho de telefone celular. Nesta oportunidade lhe é restituído o automóvel localizado, sendo-lhe entregue a respectiva requisição para realização de perícia técnica (fl. 19).

A testemunha policial militar Daiane Pishinin Mendes, em Juízo, relatou que se recorda de uma ocorrência envolvendo um veículo Civic cor preta, mas não se lembra dos fatos objeto deste processo.

O também policial militar Abidevan Pereira de Jesus, em Juízo, relatou que a ré estava em um Civic roubado em outra ocorrência. O condutor havia se evadido, mas a ré foi conduzida ao DP. Não se recorda das outras duas ocorrências que envolveram a ré. Mencionou também uma ocorrência envolvendo um veículo Fiat Uno.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais são suficientes tão somente para a condenação do réu Leandro pela prática do crime de roubo contra a vítima Maurício. Ante a diversidade das imputações, passo a analisar separadamente cada uma delas.

I) Em relação ao crime cometido contra a vítima Maurício, depreende-se dos autos que duas mulheres solicitaram um Uber, o qual era conduzido pela vítima Maurício, e fizeram com que ela as levasse até a Travessa das Revoadas, no Jardim da Conquista. Chegando ao local de destino, uma dessas mulheres anunciou o roubo, momento em que outros quatro indivíduos, entre eles o réu, abordaram a vítima e, na posse de uma arma de fogo, ordenaram a entrega do veículo da vítima, bem como de seus pertencentes pessoais. Na sequência, a vítima foi ameaçada de morte e foi obrigada a rolar por um barranco, local em que se escondeu até os indivíduos se evadirem. Depois do crime, a vítima informou à empresa de rastreamento acerca do ocorrido, dirigindo-se até a Delegacia de Polícia. Enquanto narrava os fatos na Delegacia, a vítima teve ciência, por meio dessa empresa de rastreamento, de que seu veículo, que havia sido subtraído, foi localizado estacionado em via pública.

Policiais militares então realizaram diligências no local indicado pela empresa de rastreamento e lá encontraram o ora réu Leandro mexendo no veículo UNO que havia sido subtraído de Maurício. Ao perceber a presença policial, Leandro ingressou no veículo Fiesta e tentou se evadir, mas foi detido pelos policiais militares.

Com efeito, além de o réu ter sido preso em flagrante próximo ao veículo subtraído, ele foi reconhecido pessoalmente com segurança e em procedimento próprio, tanto em Delegacia de Polícia como em Juízo pela vítima.

A versão apresentada pelo réu, por outro lado, carece de qualquer verossimilhança e não encontra respaldo nos autos. Isso porque o réu alega que não teria praticado qualquer roubo, mas tão somente teria sido "contratado" por R\$ 100,00 para retirar o veículo Fiesta do local em que estava, pois a pessoa que estaria responsável pelo veículo supostamente não sabia conduzi-lo. Ocorre que não há comprovação idônea dessa "contratação", afinal, além de o valor não ser condizente com uma mera manobra, não foram arroladas quaisquer testemunhas que pudessem comprovar que o réu seria apenas "manobrista".

Assim, de rigor sua condenação pela prática do crime de roubo cometido contra a vítima Maurício.

Cabe mencionar, aliás, que o relato da vítima em Juízo revela inteira correspondência com as suas declarações em sede policial, a elucidar de modo seguro os fatos ocorridos na ocasião.

Comprovada, ainda, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, nos termos do depoimento seguro da vítima, que ressaltou que um dos agentes exibiu uma arma de fogo no momento subtração.

Quanto a esse aspecto, consigno que mesmo que a arma de fogo não tenha sido apreendida, a efetiva apreensão desta é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples,

mas verossímil, palavra da vítima. Nesse sentido ainda prevalece a jurisprudência do STJ:

EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Registro, por oportuno, que, considerando que não foi apreendida arma de fogo, o réu atraiu a si o ônus de demonstração de que a arma utilizada era um simulacro ou objeto desprovido de potencial lesivo (STJ EResp. 961.863/RS), o que não restou comprovado no caso concreto, autorizando a incidência da causa de aumento específica imputada na inicial acusatória.

Comprovada, no caso concreto, a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, uma vez que o réu cometeu o delito em coautoria com outros 05 indivíduos não identificados, havendo clara unidade de desígnios entre eles, conforme detalhado seguramente pela vítima.

O crime de roubo restou consumado. Independentemente da restituição dos bens, a efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582.

II) Em relação ao segundo roubo, cometido em tese contra a vítima Sonio, respeitada a manifestação do Ministério Público em sentido diverso, não há elementos suficientes para condenação do réu, uma vez que a prova produzida em sede policial não restou ratificada em Juízo. Afinal, a vítima Sonio não foi localizada e, portanto, não prestou depoimento em Juízo, de modo que não houve a confirmação dos fatos narrados, tampouco a realização de procedimento de reconhecimento, situações que permitiriam aferir a responsabilidade do réu no crime em questão.

Outrossim, os policiais militares, quando inquiridos em Juízo, nada acrescentaram acerca da dinâmica desse segundo crime de roubo, inexistindo provas suficientes para atribuição da autoria delitiva ao acusado. Conforme exposto, a vítima não foi localizada para depor em Juízo e, ao menos, corroborar o reconhecimento realizado em sede policial. A dúvida, portanto, opera em favor do acusado, devendo ele ser absolvido da imputação do crime de roubo praticado contra a vítima Sonio.

III) Em relação ao roubo supostamente cometido pela ré Francille (vítima Maurício), também respeitada manifestação do Ministério Público em sentido diverso, as provas produzidas são insuficientes para sua condenação. Nesse sentido, não foram inquiridos policiais civis que participaram da investigação que envolveram a ré, a qual, frisa-se, não foi presa em flagrante. Não há nos autos elementos probatórios,

ainda que indiretos, que assumissem aptidão ao esclarecimento dos atos investigativos empreendidos para a atribuição de suspeita e indiciamento da ré, que se baseou apenas em um reconhecimento fotográfico. Ainda, da detida análise dos documentos e relatórios produzidos em sede de inquérito policial, não é possível estabelecer em que consistiram os atos de investigação que culminaram com o indiciamento da ré. Há nos autos menção de informações de roubos que trariam suspeitas de prática pela pessoa da acusada, sem indicação minimamente precisa de outros elementos investigativos que poderiam trazer tal conclusão.

Registra-se, por oportuno, que nem sequer foi colacionado aos autos o registro de corridas de Uber da vítima Maurício, o qual poderia permitir a verificação de quem efetivamente solicitou a corrida – se foi a ré ou pessoa que dela fosse conhecida. A despeito de a negativa da ré ser pouco crível, uma vez que alegou que estava em um bar com amigas e primas, mas não sabe indicar o nome do bar nem arrolou como testemunhas quaisquer uma dessas pessoas que supostamente estavam presentes, as provas produzidas desautorizam a sua condenação.

Assim, em que pese um reconhecimento fotográfico em sede policial, considero que tal prova indiciária, não corroborada por qualquer outro elemento probatório investigativo, não assume aptidão para, por si só, sustentar e embasar um decreto condenatório. No processo penal, exige-se a produção de provas sob o crivo do contraditório para, com a segurança exigida, emitir-se uma sentença penal de procedência. A dúvida aqui também opera em favor da acusada, sendo sua absolvição pela prática do crime de roubo a medida de rigor.

IV) Por fim, nos termos da manifestação do Ministério Público, impõe-se a absolvição de ambos os réus da prática do delito previsto no artigo 288 do Código Penal, eis que não restou demonstrado que os réus se reuniram para o fim específico de cometer crimes. Em relação a esse delito, nenhuma prova produzida é apta a comprovar a associação criminosa, consignando-se que não há qualquer comprovação segura de vínculo associativo duradouro e estável entre os réus com o fim de, juntos, praticarem crimes.

Assim, provadas autoria e materialidade apenas do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, cometido pelo réu Leandro contra a vítima Maurício, passo à dosimetria da pena desse crime.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime, bem como o sofrimento suportado pela vítima, mostram-se excepcionais e merecem ser valorados nessa primeira fase. Isso porque se depreende da prova produzida que o réu, roubado enquanto trabalhava como motorista de aplicativo, foi ameaçado por 06 indivíduos, os quais, além de portar arma de fogo, ameaçaram-no de morte a todo momento. Nesse sentido, verifica-se que um dos roubadores inclusive ordenou que a vítima descesse um barranco e torcesse para que não levasse um tiro quando chegasse ao solo, situação que demonstra a significativa intensidade da grave ameaça. As demais circunstâncias judiciais não se mostraram desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo, ante as circunstâncias do delito e o sofrimento suportado pela vítima, acima do mínimo legal em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência (processo nº 0001837-66.2016.8.26.0540, condenação com trânsito em julgado para a defesa em 07/06/2019). Não há atenuantes. Diante da reincidência, agravo a pena em 1/6, tornando-a, nesta fase, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. Trata-se de roubo em que a vítima foi abordada por 06 agentes, um dos quais portava arma de fogo, impossibilitando qualquer reação da vítima, ante a superioridade numérica e pela grave ameaça exercida. Ademais, a divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar

que duas mulheres foram responsáveis por conduzir a vítima até o local em que ocorreria o delito, enquanto outros quatro indivíduos foram responsáveis pela subtração e ameaça com arma de fogo. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, tornando-a em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, perfazendo a pena, em definitivo, em 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 30 dias-multa. Dias-multa no mínimo legal.

Ante a gravidade do crime cometido, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e considerando ainda que o réu é reincidente, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, mostrando-se desproporcional e insuficiente a fixação de regime menos afliitivo.

Incabíveis tanto a substituição da pena privativa de liberdade como a suspensão da pena, ante o teor da pena ora fixada (arts. 44 e 77, CP).

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu Leandro Henrique da Silva às penas 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, esses no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Maurício);

b) ABSOLVER o réu Leandro Henrique da Silva da imputação do crime do previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Sonio), com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

c) ABSOLVER a ré Francille de Jesus Nogueira da imputação do crime do previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Maurício), com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

d) ABSOLVER os réus Leandro Henrique da Silva e Francille de Jesus Nogueira da imputação do crime do previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Concedo ao réu Leandro o direito de recorrer em liberdade, consignando que ele responde ao presente feito solto e que não há pedido ministerial para a decretação de sua prisão preventiva.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas.

Oficie-se ao TRE e IIRGD.

Concedo ao réu os benefícios da gratuidade processual.

P.R.I.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA